CONTRATTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI, EQUIPAGGIAMENTI E ALTRI PRODOTTI E SERVIZI PER I RIPARATORI AUTORIZZATI

TRA:

Ragione Sociale_____,

Società registrata in [inserire il Paese]_____,

sede legale a _____,

numero di registrazione della società _____,

con impianti a _____,

qui di seguito "**Distributore**"

e

Ragione Sociale _____ _____,

Società registrata in [inserire il Paese] _____,

sede legale a _____,

numero di registrazione della società _____,

Riparatore Autorizzato [inserire Brand Stellantis rappresentati],_____

_____,

con impianti a _____,

("**Impianti**")

qui di seguito "**Riparatore Autorizzato**"

(qui di seguito, collettivamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**")

PREMESSO CHE:

Ai sensi del Contratto di Distribuzione Parti di Ricambio ("**Contratto di Distribuzione Parti di Ricambio**"), il Distributore è stato autorizzato da Stellantis Europe Spa ("**Fornitore**") a commercializzare i Prodotti Contrattuali (come di seguito definiti) ai Riparatori Autorizzati con sede nei Paesi SEE, come in seguito definiti.

Il Riparatore Autorizzato che, ai sensi del Contratto di Riparatore Autorizzato, è legittimato a fornire, commercializzare e vendere ai clienti finali servizi post-vendita, inclusi i servizi di manutenzione, riparazione, garanzia e richiamo associati ai Veicoli (come in seguito definiti), ha informato il Distributore della propria intenzione di acquistare da quest'ultimo i Prodotti Contrattuali da utilizzare per i servizi post-vendita da lui offerti.

Il Distributore desidera fornire i Prodotti Contrattuali al Riparatore Autorizzato e il Riparatore Autorizzato desidera acquistare i Prodotti Contrattuali dal Distributore in conformità con i termini e le condizioni qui pattuiti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Definizioni

Nel presente Contratto i seguenti termini assumeranno il seguente significato:

1.1.1 "**Contratto**" indica il presente contratto di fornitura, comprensivo dei relativi Allegati.

1.1.2 "**Riparatore Autorizzato**" indica la società nominata dal Fornitore o da una società affiliata di Stellantis N.V. ai sensi di un Contratto di Riparatore Autorizzato di uno o più Marchi, come in seguito definiti.

1.1.3 "**Prodotti Contrattuali**" indica le Parti di Ricambio e altri prodotti di cui all'ALLEGATO PRODOTTI CONTRATTUALI (**Allegato 1**), forniti dal Fornitore o dal terzo designato da questi al Distributore, così come dettagliati nei listini prezzi del Fornitore o del Terzo Designato (come in seguito definito) e di volta in volta aggiornati.

1.1.4 "**Parti Contrattuali**" indica le Parti autentiche o rigenerate per i Veicoli (come in seguito definiti) nonché le Parti per veicoli multimarca specificati nell'ALLEGATO PRODOTTI CONTRATTUALI (Allegato 1), forniti dal Fornitore o dal Terzo Designato (come in seguito definito)al DISTRIBUTORE, così come dettagliati nei listini prezzi del Fornitore o dei fornitori terzi designati e di volta in volta aggiornati.

1.1.5 **"Impianti del Distributore"** indica gli Impianti del Distributore di cui al Contratto di Distribuzione per le Parti di Ricambio e come riportati sulla prima pagina del presente Contratto.

1.1.6 "**SEE**" indica l'area geografica che comprende l'Unione Europea, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, ivi compresi il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di seguito anche Spazio Economico Europeo.

1.1.7 **"Impianti"** indica gli Impianti del Riparatore Autorizzato di cui al Contratto, dove saranno consegnati i Prodotti Contrattuali.

1.1.8 "**Marchio**" o "**Marchi**" indica i marchi e/o i loghi di proprietà o legittimamente utilizzati dal Fornitore o dalle società affiliate di Stellantis N.V. di cui all'**Allegato 1** e che sono utilizzati in relazione alla vendita dei Prodotti Contrattuali.

1.1.9 "**Sistema di Ordinazione del Fornitore**" indica il sistema di ordinazione dei Prodotti Contrattuali messo a disposizione dal Fornitore o dal terzo designato al Distributore e da quest'ultimo al Riparatore Autorizzato per ordinare i Prodotti Contrattuali.

1.1.10 **"Terzo Designato"**

La Società o l'entità designata dal Fornitore per la fornitura e/o fatturazione dei PRODOTTI CONTRATTUALI.

1.1.11 "**Veicoli**" indica le autovetture e i veicoli commerciali leggeri contrassegnati dai Marchi e distribuiti nei Paesi SEE dal Fornitore o dalle società affiliate di Stellantis N.V..

1.2 Interpretazione

Nel presente Contratto:

1.2.1 il riferimento a una norma o a una disposizione legislativa include qualsiasi modifica o nuova emanazione o disposizione legislativa sostitutiva nonché qualsiasi norma subordinata emanata ai sensi di tale norma o disposizione legislativa;

1.2.2 la forma singolare include la forma plurale e viceversa;

1.2.3 il riferimento a una premessa, Articolo, Programma, allegato o Appendice si riferisce a una premessa, Articolo, Programma, allegato o Appendice del presente Contratto;

1.2.4 tutti le premesse, i Programmi, gli allegati e le Appendici formano parte integrante del presente Contratto;

1.2.5 il riferimento a una Parte del presente Contratto o di qualsiasi altro documento o accordo include i curatori, gli amministratori, i sostituti, i successori e gli aventi causa autorizzati da tale parte; e

1.2.6 i titoli sono stati inseriti solo per comodità di riferimento e non influiscono sull'interpretazione.

2 – FINALITÀ

Il presente Contratto definisce:

- i termini e le condizioni in base ai quali il Distributore fornirà i Prodotti Contrattuali al Riparatore Autorizzato;
- le condizioni specifiche per la fornitura dei Prodotti Contrattuali nel caso in cui il Riparatore Autorizzato effettui i propri ordini via internet utilizzando il sistema di Servizio del Fornitore;
- le condizioni di rimborso da parte del Distributore di qualsiasi differenza tra il prezzo dei Prodotti che può vendere al Riparatore Autorizzato e i pagamenti del Fornitore o del Terzo Designato al Riparatore Autorizzato per l'utilizzo delle Parti Contrattuali in relazione agli interventi in garanzia, ai richiami, ai servizi gratuiti e agli interventi effettuati in base ai contratti di assistenza dei Marchi.

3 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI ORDINI

Gli ordini dei Prodotti Contrattuali possono essere:

- Ordini inviati via internet attraverso il Sistema di Ordinazione del Fornitore messo a disposizione dal Fornitore o dal Terzo Designato.
  Questi ordini saranno soggetti ai termini e alle condizioni del presente Contratto in quanto l'utilizzo del sito web del Sistema di Ordinazione del Fornitore è soggetto alle specifiche condizioni di cui all'Allegato 2; in caso di conflitto tra tali specifiche condizioni e il presente Contratto, prevarranno le prime.
- Ordini inviati con modalità diverse dal Sistema di Ordinazione del Fornitore o del terzo Designato.
  Il Riparatore Autorizzato invierà i propri ordini al Distributore utilizzando la modalità concordata tra le Parti (DMS, invio di file, telefono, e-mail, ecc.).
  Il Distributore informerà il Riparatore Autorizzato dell'eventuale indisponibilità dei Prodotti Contrattuali ordinati e indicherà i tempi di attesa degli stessi non appena ne verrà a conoscenza.

4 - LIVELLI DI SERVIZIO, FREQUENZA E PROCEDURE DI CONSEGNA

4.1 Il Distributore si impegna a consegnare i Prodotti Contrattuali alla Rete di Riparatori Autorizzati con un tasso medio mensile di servizio al cliente pari a minimo l'83% su un periodo continuativo di tre (3) mesi consecutivi. Il tasso di servizio del Distributore ai fini del presente Articolo sarà calcolato con il metodo di cui all'**Allegato 6**.
4.2 Il Distributore stabilirà una scadenza di consegna per ciascun ordine del Riparatore Autorizzato, in conformità con le raccomandazioni dei Fornitori.
4.3 Gli ordini inviati dal Riparatore Autorizzato saranno consegnati presso gli Impianti.
4.4 Il Riparatore Autorizzato dovrà informare in forma scritta il Distributore di eventuali cambiamenti di indirizzo, con un preavviso minimo di un mese.
4.5 Fatti salvi i casi di forza maggiore e salvo disponibilità, i Prodotti Contrattuali ordinati al Distributore dal Riparatore Autorizzato saranno consegnati il prima possibile, in ogni caso entro 1 giorno lavorativo dall'ordine.
4.6 Il Distributore effettuerà il numero minimo di consegne giornaliere di cui all'**Allegato 7** ed alle condizioni ivi previste, che in ogni caso non potrà essere inferiore a due (2) spedizioni al giorno nell'ambito dell'isocrone pari a 60 (sessanta) minuti, fatte salve eventuali deroghe al predetto Allegato in caso di isole e altre aree, ove rilevanti.
4.7 In caso di indisponibilità dei Prodotti Contrattuali, il Distributore si impegna a consegnarli al Riparatore Autorizzato non appena diverranno disponibili.

5. – PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

5.1 Il Distributore fisserà il prezzo dei Prodotti Contrattuali sulla base del prezzo massimo raccomandato dal Fornitore o dal Terzo Designato. L'**Allegato 3** contiene la griglia di sconti al Riparatore Autorizzato che il Distributore potrà modificare periodicamente dandone ragionevole preavviso al Riparatore Autorizzato. .
5.2 I prezzi e gli sconti applicabili sono quelli in vigore alla data dell'ordine dei Prodotti Contrattuali dal Riparatore Autorizzato al Distributore.
5.3 Salvo diversa specifica indicazione, il prezzo fatturato al Riparatore Autorizzato per i Prodotti Contrattuali sarà al netto dell'IVA, che quindi sarà esigibile in aggiunta. Le spese di consegna presso gli Impianti del Riparatore Autorizzato, così come riportati nella prima pagina del presente Contratto, saranno oggetto di separata voce/fattura.
5.4 Il Distributore fatturerà al Riparatore Autorizzato gli ordini evasi secondo il programma concordato e la fattura includerà un elenco completo dei Prodotti Contrattuali consegnati durante il periodo interessato.
5.5 Il Riparatore Autorizzato corrisponderà al Distributore gli importi dovuti in conformità con i termini e le condizioni di cui all'**Allegato 5** del presente Contratto. Il Distributore avrà facoltà, in qualsiasi momento e a

propria discrezionalità, di richiedere al Riparatore Autorizzato la prestazione di idonee garanzie – ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, garanzie bancarie, reali, personali o assicurative – a copertura degli obblighi di pagamento relativi ai Prodotti Contrattuali.

5.6 Le Parti convengono che, in funzione degli acquisti effettuati presso il Distributore, il Riparatore Autorizzato potrà beneficiare degli sconti e/o bonus di cui all'**Allegato 4** del presente Contratto, definiti e aggiornati periodicamente mediante specifiche modifiche.
5.7 Fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 10.2 b), il Distributore potrà sospendere in qualsiasi momento la fornitura dei Prodotti Contrattuali al Riparatore nel caso di sospensione o mancato pagamento, anche parziale, dei Prodotti Contrattuali da parte del Riparatore.

6. RISERVA DI PROPRIETÀ

6. 1. Fermo restando che il rischio dei Prodotti Contrattuali passerà al Riparatore Autorizzato al momento della loro consegna presso i suoi Impianti, questi saranno venduti con riserva di proprietà ai sensi degli articoli 1523 e seguenti del Codice Civile.
6.2 I Prodotti Contrattuali rimarranno di proprietà del Distributore fino a quando il loro prezzo di acquisto ed ogni altro credito derivante dalla loro vendita non sia stato integralmente pagato. Qualora il Riparatore Autorizzato sia debitore nei confronti del Distributore, il Distributore potrà, in qualsiasi momento e senza preventiva diffida al Riparatore Autorizzato, riprendere possesso e rivendere i Prodotti Contrattuali oggetto di riserva di proprietà. Al fine di esercitare i diritti di cui al presente paragrafo, il Distributore o i loro incaricati avranno il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di accedere senza opposizione o restrizioni agli Impianti del Riparatore Autorizzato e/o a qualsiasi altro luogo in cui si trovino i Prodotti Contrattuali soggetti a riserva di proprietà.

6.3 I Prodotti Contrattuali gravati da riserva di proprietà potranno solo essere venduti dal Riparatore Autorizzato nell'ambito della ordinaria gestione dei suoi affari. Qualsiasi altro atto di disposizione e, in particolare, la concessione in pegno o in deposito cauzionale non sarà permessa.

7 - GARANZIA

Il Distributore fornirà una garanzia a copertura di tutti i Prodotti Contrattuali di riferimento forniti dal Fornitore o dal Terzo Designato, ai sensi delle condizioni di garanzia stabilite da questi ultimi, i quali le potranno modificare in qualsiasi momento nell'interesse dei clienti, comunicandole attraverso il sistema di comunicazione in uso con il Distributore e pubblicandole nel Manuale di Garanzia.

8 – DIVIETO DI RIVENDITA

Il Riparatore Autorizzato utilizzerà i Prodotti Contrattuali solo ai fini della propria attività di manutenzione e riparazione, fatte salve le vendite a riparatori autorizzati, riparatori indipendenti e clienti finali (privati o professionali) per i propri scopi di manutenzione e riparazione, a condizione, tuttavia, che tali vendite rimangano un'attività accessoria del Riparatore Autorizzato rispetto alla propria attività principale di manutenzione e riparazione.

9 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto diverrà efficace alla data della stipula e, salvo quanto diversamente qui previsto, rimarrà valido ed efficace a tempo indeterminato. Ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi causa tramite comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite raccomandata AR o PECcon un preavviso di almeno 30 giorni.

10 – RISOLUZIONE

10.1 Nel caso in cui una Parte ritenga che l'altra Parte sia inadempiente circa una o più delle obbligazioni assunte nel Contratto, le intimerà per iscritto di porre rimedio all'inadempimento esattamente indicato entro 15 giorni lavorativi a partire dal giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione inviata dalla Parte non inadempiente.

In tale comunicazione dovranno essere specificati i dettagli dell'inadempimento, con la diffida a porre rimedio alla violazione, con l'avvertimento che in difetto il presente Contratto dovrà intendersi senz'altro risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

10.2. **Risoluzione ex Articolo 1456 c.c. da parte del Distributore**. Senza limitare la generalità di quanto sopra, il Distributore avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., qualora si verifichi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, una delle seguenti fattispecie, ritenute dalle Parti incompatibili con lo spirito e la lettera del CONTRATTO e tali da precludere la prosecuzione anche temporanea del Contratto:

a) insolvenza del Riparatore Autorizzato (in particolare, emissione di un provvedimento o approvazione di una delibera per la messa in liquidazione del Riparatore Autorizzato, ovvero per la nomina di un curatore, di un commissario o di un amministratore straordinario, anche giudiziale, dei beni del Riparatore Autorizzato o di parte di essi), nonché assoggettamento del Riparatore Autorizzato a qualsivoglia procedura concorsuale o di liquidazione giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della Crisi"), ivi incluse proposte di concordato e/o accordi di ristrutturazione dei debiti anche non giudiziali con i propri creditori, salvo quanto disposto all'art. 172, sesto comma, e 94-bis, primo comma del Codice della Crisi ovvero verificarsi di qualsiasi altro atto o evento che comporti un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria del Riparatore Autorizzato o la cessazione della sua attività;
b) sospensione o mancato pagamento alla scadenza di somme dovute al Distributore, e/o ai cessionari del relativo credito del Distributore, ove tale inadempimento si protragga per 15 (quindici) giorni a seguito del ricevimento di una diffida ad adempiere da parte del Distributore e/o del cessionario del credito.

10.3 Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 10.1 e 10.2, il presente Contratto si intenderà automaticamente e immediatamente risolto qualora il Riparatore Autorizzato cessi di essere tale, restando qui inteso che il Riparatore Autorizzato si impegna a informare senza indugio il Distributore non appena venga a conoscenza della cessazione, per qualsiasi motivo, del suo contratto di Riparatore Autorizzato.

10.3 Analogamente, il presente Contratto si intenderà automaticamente e immediatamente risolto qualora Distributore perda tale qualifica, restando qui inteso che il Distributore si impegna a informare senza indugio il Riparatore Autorizzato non appena venga a conoscenza della causa di scioglimento Contratto di Distribuzione Parti di Ricambio col Fornitore.

11 – CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

11.1 Il presente Contratto sarà disciplinato dal diritto Italiano.
11.2 In caso di controversia relativa all'esecuzione o interpretazione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale del luogo di residenza del Distributore.

12 - COMUNICAZIONI

Tutte le notifiche, approvazioni o comunicazioni di altra natura richieste o consentite ai sensi del presente Contratto dovranno essere indirizzate in forma testuale, ad esempio a mezzo posta elettronica. La notifica di risoluzione dovrà essere inviata in forma scritta e debitamente firmata.
Le predette notifiche, approvazioni o comunicazioni di altra natura saranno considerate ricevute il terzo giorno lavorativo successivo all'invio, se spedite tramite posta, e il giorno stesso, se inviate a mezzo posta elettronica.

13 – DISPOSIZIONI VARIE

13.1 Intero accordo

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce qualsiasi altro accordo per la fornitura di Parti Contrattuali, accessori, equipaggiamenti e prodotti e servizi correlati precedentemente stipulato tra le Parti e ancora in vigore prima della stipula del presente Contratto. Per maggiore chiarezza si precisa che la presente clausola troverà applicazione anche nel caso in cui l'accordo precedente fosse soggetto a notifica di risoluzione alla data del presente Contratto. Le Parti qui concordano, altresì, che qualsiasi precedente accordo s'intenderà automaticamente risolto alla data del presente Contratto.

13.2 Ciascuna Parte riconosce di sottoscrivere il presente Contratto senza fare affidamento su dichiarazioni, anche di natura vincolante, assicurazioni o garanzie rese in modo colposo o non intenzionale, per le quali non beneficerà comunque alcun diritto o rimedio, diverse da quella qui espressamente previste.

13.3 Nessuna disposizione del presente Articolo intende limitare o escludere la responsabilità in caso di dolo.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Riparatore Autorizzato approva specificamente i seguenti articoli dopo averne esaminato il contenuto:

art. 6 Riserva di Proprietà; art. 10. Risoluzione; art. 11 Controversie e Legge applicabile.

Sottoscritto in duplice copia,

IL DISTRIBUTORE, IL RIPARATORE AUTORIZZATO,

lì _____, in data _____ lì _____, in data _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Riparatore Autorizzato approva specificamente i seguenti articoli dopo averne esaminato il contenuto:

art. 6 Riserva di Proprietà; art. 10. Risoluzione; art. 11 Controversie e Legge applicabile.

Il Riparatore Autorizzato

_____

ALLEGATO 1

ALLEGATO PRODOTTI CONTRATTUALI

I Prodotti contrattuali includono:

- PARTI DI RICAMBIO CONTRATTUALI: tutte le PARTI DI RICAMBIO commercializzate con i marchi MOPAR, PEUGEOT, CITROËN, VAUXHALL, OPEL, DS, FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, CHRYSLER, JEEP, ABARTH, FIAT PROFESSIONAL, LEAPMOTOR ed EUROREPAR
- Tutti i "Prodotti" (Lubrificanti, Pneumatici, Equipaggiamenti) a marchio Eurorepar

ALLEGATO 2

CONDIZIONI D'USO GENERALI DEI SISTEMI DI ORDINAZIONE UFFICIALI DEL FORNITORE

Disposizioni generali:

Le presenti Condizioni d'Uso formano parte integrante dei siti web dei Sistemi ufficiali di Ordinazione del Fornitore e sono soggette alle informazioni previste dalla legge.

Il Sistema ufficiale di Ordinazione del Fornitore o del Terzo Designato comprende una funzione che consente ai Riparatori Autorizzati di:

- ordinare i Prodotti contrattuali, così come indicati nel listino prezzi "Distributore" del Fornitore o del Terzo Designato, presso i Distributori o i loro incaricati, e
- accedere a un database documentale del Fornitore e/o del Terzo Designato.

L'accesso alla funzione di ordinazione dei Prodotti contrattuali e della relativa documentazione è dedicato esclusivamente ai Riparatori Autorizzati, ovvero tutti coloro che si occupano di manutenzione e riparazione di autoveicoli a livello professionale e che possiedono le capacità tecniche e materiali necessarie per una perfetta esecuzione di tali servizi, in particolare in termini di qualità e sicurezza, in conformità con le regole e norme di settore applicabili.

L'accesso alla funzione di ordinazione dei Prodotti contrattuali e alla relativa banca dati documentale richiede la preventiva sottoscrizione del presente Contratto tra il Riparatore Autorizzato e il Distributore a cui viene inviato l'ordine nonché l'accreditamento online del Riparatore Autorizzato da parte del Distributore sul Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato.

L'accreditamento online da parte del Distributore consente al Riparatore Autorizzato di accedere alla funzione di ordinazione dei Prodotti contrattuali e alla relativa documentazione. A tal fine, il Distributore garantisce che ciascun Riparatore Autorizzato da lui accreditato sia legittimato a fornire i Prodotti contrattuali e accedere alla relativa documentazione ai sensi del Contratto per le Parti di Ricambio stipulato tra il Distributore e il Fornitore. In caso contrario, il Distributore si assumerà la piena e totale responsabilità nei confronti del Fornitore e lo terrà indenne da qualsiasi azione legale di terzi per perdite o danni che ne dovessero derivare.

Lo scambio di ordini tra il Riparatore Autorizzato e il Distributore non sarà in alcun modo controllato dal Fornitore e sarà effettuato sotto la loro esclusiva e totale responsabilità.

La connessione e l'accesso al Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato presuppongono l'accettazione piena e senza riserve da parte del Riparatore Autorizzato e del Distributore di tutte le disposizioni del presente documento, così come di volta in volta modificato dal Fornitore.

1. Hardware e Software

Il Riparatore Autorizzato dovrà disporre dell'hardware, del software e delle connessioni necessari nonché di una larghezza di banda sufficiente per connettersi e utilizzare il Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato.

2. Nome utente/Accreditamento

Per accedere al Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato e, in particolare, alla funzione di ordinazione dei Prodotti contrattuali, il Riparatore Autorizzato dovrà utilizzare il proprio nome utente ricevuto dal Fornitore e/o del Terzo Designato e la propria password.

Il Distributore dovrà approvare l'accesso del Riparatore Autorizzato alla funzione di ordinazione dei Prodotti Contrattuali. È fatto obbligo al Distributore verificare la veridicità e l'accuratezza delle informazioni fornite dal Riparatore Autorizzato durante la fase di registrazione al Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato e per tutta la durata del suo accreditamento.

Il nome utente e la password sono strettamente personali e riservati. Il Riparatore Autorizzato si impegna, quindi, a utilizzarli solo in conformità ai propri obblighi contrattuali e a garantirne la riservatezza.

Il Riparatore Autorizzato è responsabile dell'uso del proprio nome utente e/o della propria password. Pertanto, né il Distributore né il Fornitore potranno, in alcun caso, essere ritenuti responsabili dal Riparatore Autorizzato per eventuali perdite o danni derivanti dal loro uso.

Il Riparatore Autorizzato è tenuto a informare immediatamente il Distributore di qualsiasi uso fraudolento del proprio nome utente e/o password.

Il Fornitore e/o del Terzo Designato non saranno responsabili dell'uso fraudolento del sito web da parte di terzi. Ove il Distributore venga a conoscenza di un uso fraudolento del Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato, ne informerà immediatamente il Fornitore e/o del Terzo Designato.

3. Ordini

Il sito web del Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato permette l'accesso al database documentale del Fornitore e/o del Terzo Designato e consente al Riparatore Autorizzato di ordinare al Distributore i Prodotti contrattuali.

L'ordine viene effettuato seguendo le procedure pratiche qui di seguito riportate:

- il Riparatore Autorizzato inserisce nel proprio carrello i Prodotti contrattuali (riferimenti + quantità) che desidera ordinare al Distributore;
- quando il carrello è completo, il Riparatore Autorizzato conferma l'ordine per inviarlo al Distributore;
- quando il carrello viene visualizzato non è più possibile modificarlo ma il Riparatore Autorizzato può inserire un commento e un numero d'ordine locale all'attenzione del Distributore. Successivamente viene visualizzata una schermata che riporta l'ora precisa di composizione del carrello e della sua trasmissione al Distributore;
- una volta inviato, l'ordine non può più essere modificato a sistema.

4. Validità dei supporti elettronici

Il sito web consente l'uso e lo scambio di dati senza utilizzo di carta, ovvero solo tramite supporti elettronici. Le Parti concordano fin d'ora che il contenuto, l'affidabilità o il valore probatorio di un documento o delle informazioni ivi contenute non potranno essere contestati adducendo come unico motivo la loro generazione su supporto elettronico e non su carta.

Le Parti convengono espressamente che ai supporti elettronici sarà attribuito lo stesso grado di affidabilità e di valore legale dei supporti cartacei e che la firma elettronica di una delle Parti avrà lo stesso valore legale di una firma autografa.

I dati digitali contenuti nei sistemi informatici del Distributore e del Fornitore saranno conservati in condizioni ragionevoli di sicurezza e considerati come prova degli ordini scambiati tra le Parti.

L'archiviazione dei moduli d'ordine e delle fatture avverrà su un supporto affidabile e durevole in grado di essere riprodotto come prova per un periodo di 5 anni.

5. Accessibilità e Internet

Il sito web del Sistema di Ordinazione del Fornitore è normalmente accessibile al Riparatore Autorizzato via Internet per tutto l'anno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questa indicazione di disponibilità non costituisce, in alcun caso, un obbligo di risultato specifico per il Distributore o il Fornitore e/o del Terzo Designato.

A titolo informativo, Internet è una rete aperta e informale, costituita da un'interconnessione internazionale di reti informatiche. La gestione di Internet non è soggetta ad alcun organismo centrale e ogni porzione della rete appartiene a un ente pubblico o privato indipendente. Il suo funzionamento dipende dalla collaborazione tra gli operatori delle diverse reti, senza che vi sia alcun obbligo di fornitura o di qualità di servizio tra gli operatori. Le reti possono avere capacità di trasmissione diseguali e politiche di utilizzo proprie. Non è possibile garantire il corretto funzionamento di Internet nel suo insieme e, pertanto, il Distributore e il Fornitore e/o del Terzo Designato non si assumono alcuna responsabilità né offrono alcuna garanzia in caso di malfunzionamento di Internet (trasmissioni lente o rallentate o malfunzionamento di altra natura).

Il Riparatore Autorizzato utilizza il Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato sotto la propria completa ed esclusiva responsabilità; né il Distributore né il Fornitore nè il Terzo Designato possono essere ritenuti responsabili per perdite o danni diretti o indiretti, quali danni materiali o pecuniari, perdita di dati o di software o perdite finanziarie, derivanti dall'uso del sito web o dei siti ad esso collegati.

Il Fornitore e/o ilTerzo Designato si riserva il diritto di chiudere, temporaneamente o definitivamente, il sito web del Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato senza preavviso e senza obbligo di indennizzo.

Il Fornitore e/o il Terzo Designato potrà, in qualsiasi momento, sospendere l'accesso del Riparatore Autorizzato al sito, temporaneamente o definitivamente, in caso di:

- violazione del presente Contratto, fatti salvi tutti gli ulteriori diritti e procedimenti a cui il Fornitore e/o il e/o Terzo Designato sia legittimato;
- problemi tecnici legati alle strutture installate per la messa online del sito web o al suo funzionamento;
- manutenzione del sito web.

6. Proprietà intellettuale e industriale

Il Riparatore Autorizzato viene qui informato che numerosi elementi del sito web del Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato sono protetti da:
a) leggi sul diritto d'autore, in particolare: piani, fotografie, ecc;
b) diritti di disegno su disegni e modelli, in particolare i modelli di veicoli visualizzati sul sito web;
c) leggi relative ai marchi e alle denominazioni commerciali, in particolare i Marchi di cui all'Allegato 1.

Questi elementi sono di proprietà del Fornitore e/o del Terzo Designato o di terzi che ne hanno autorizzato l'utilizzo.

Poiché il sito è espressamente riservato ai riparatori professionali, il Riparatore Autorizzato si impegna a utilizzarlo solo nell'ambito della propria attività in quanto tale.

Ove non preventivamente autorizzati in forma scritta dal Fornitore e/o del Terzo Designato, eventuali riproduzioni, rappresentazioni, utilizzi, adattamenti, modifiche, incorporazioni, traduzioni o commercializzazioni, anche parziali, con qualsiasi procedimento e su qualsiasi supporto non autorizzati ai sensi del presente Contratto sono, quindi, vietati e costituiranno una violazione del diritto d'autore e/o del disegno registrato.

Accettando le presenti condizioni, il Riparatore Autorizzato si impegna, pertanto, a utilizzare le informazioni contenute nel sito web esclusivamente per le proprie esigenze sopra descritte. In caso contrario, il Fornitore e/o il Distributore avranno il diritto di bloccare, senza preavviso, l'accesso del Riparatore Autorizzato alla funzione di ordinazione dei Prodotti Contrattuali sul sito del Sistema di Ordinazione del Fornitore e/o del Terzo Designato, fatti salvi gli ulteriori diritti o procedimenti.

Il sito del Sistema di Ordinazione del Fornitore è soggetto ai presenti termini e condizioni, disciplinati dalla legge italiana. Eventuali controversie tra il Riparatore Autorizzato e il Distributore in merito al Contratto, per qualsiasi motivo, resteranno comunque soggette alle disposizioni di cui all'Articolo 11 del Contratto.

Il Fornitore e/o il Terzo Designato si riservano il diritto di modificare o aggiornare, senza preavviso, le condizioni tecniche di accesso al sito del loro Sistema di Ordinazione. Tali modifiche saranno vincolanti per i Riparatori Autorizzati, che saranno tenuti a consultare e accettare le presenti Condizioni Generali a ogni connessione.

7. Cookies e Privacy

Il Riparatore Autorizzato viene qui informato che sul sito web è stato installato un sistema di cookies.

I cookie sono file inviati al disco rigido dell'utente per facilitare la navigazione sul sito web e preparare statistiche sul traffico. Tali cookie non contengono mai informazioni personali.

Il Riparatore Autorizzato può disabilitare la trasmissione dei cookie modificando le impostazioni del proprio browser.

L'informativa sui cookie e sulla privacy è disponibile sul sito web e viene mostrata al Riparatore Autorizzato ad ogni accesso.

8. Sicurezza

Nell'utilizzare il sito web, il Riparatore Autorizzato si impegna a non compiere alcuna azione che possa introdurre virus o guasti informatici od operativi di qualsiasi natura che possano compromettere il

funzionamento del sito web o di qualsiasi server o servizio accessibile per suo tramite. In particolare, il Riparatore Autorizzato si impegna a fornire, nello spazio dedicato del sito, esclusivamente informazioni, dati, documenti o file affidabili, inoffensivi e non suscettibili di compromettere il funzionamento del sito web o di qualsiasi server o servizio accessibile tramite il medesimo.

L'uso del sito web o di qualsiasi server o servizio accessibile per suo tramite deve:

- avvenire nel rispetto di leggi e regolamenti nazionali e internazionali applicabili, nonché di diritti di terzi,
- non danneggiare in alcun modo la reputazione del Fornitore. In particolare, il Riparatore Autorizzato terrà indenne il Fornitore e/o il Terzo Designato da e contro qualsiasi azione legale da parte di terzi in merito al contenuto di qualsiasi informazione da lui fornita nella sezione dedicata del sito e si impegna a manlevare il Fornitore e/o il Terzo Designato da e contro qualsiasi costo, onere e spesa al riguardo, ivi compresi gli onorari e i costi ragionevolmente sostenuti per i consulenti del Fornitore e/o del Terzo Designato.

9. Collegamenti ipertestuali

La creazione di un collegamento ipertestuale al sito web richiede la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore e/o del Terzo Designato. In ogni caso, il Fornitore e/o il Terzo Designato non potranno essere ritenuti responsabili per il contenuto o per i prodotti o i servizi eventualmente offerti dai siti web ai quali il proprio sito è collegato tramite un collegamento ipertestuale o di altra natura.

ALLEGATO 3

CODICI E PERCENTUALI DI SCONTO CONCESSI DAL DISTRIBUTORE AL RIPARATORE AUTORIZZATO

ALLEGATO 4

BONUS O CONDIZIONI SPECIALI DI SCONTO

ALLEGATO 5

TERMINI DI PAGAMENTO

ALLEGATO 6

TASSO DI SERVIZIO DEL DISTRIBUTORE

Metodi di calcolo del Tasso di Servizio del Distributore

I. Tasso di Servizio per riga d'ordine ricevuta:
   Per ciascuna riga d'ordine corrispondente all'ordine di un determinato riferimento di un Prodotto Contrattuale in qualsiasi quantità il tasso di servizio è pari a:
   - 100% se la riga ordinata è completamente disponibile al momento dell'ordine iniziale,
   - 50% se la riga ordinata è parzialmente disponibile al momento dell'ordine iniziale,
   - 0% in tutti gli altri casi.

II. Tasso di Servizio giornaliero:
   Il tasso di servizio giornaliero sarà calcolato tenendo conto della media dei tassi di servizio per linea d'ordine nel giorno in esame.

III. Tasso di Servizio mensile:
   Il tasso di servizio mensile sarà calcolato tenendo conto della media dei tassi di servizio per linea d'ordine nel mese in esame.

Nota: le righe d'ordine per le parti che non possono essere tenute a magazzino, in particolare quelle che hanno un identificativo, s'intendono escluse dal calcolo.

ALLEGATO 7

ORDINE E CONSEGNA

Frequenza delle consegne (numero di consegne giornaliere): …….

Tempi di consegna	AM …….	PM…….	Altro/NA …….
Orario di chiusura ordini	PM…….	AM/PM……..	Altro/NA …….

Struttura notturna: S/N Chiavi: S/N Allarme: S/N Sicurezza: S/N

Ubicazione: ……

Osservazioni